SEGURO SOCIAL
Para Siempre

Fallecio

SEÑOR
FRANCISCO ANTONIO ARENAS ARAGON
CARRERA 4 A- No. 41 A- 78
SANTA INES
TUNJA-BOYACA

01688

RESOLUCION

Por medio de la cual se modifica una resolución en el Sistema General de Pensiones-Regimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida.

LA COORDINADORA NACIONAL DE ATENCION AL PENSIONADO DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

En uso de sus facultades legales y

CONSIDERANDO

Que mediante resolución No. 00352 del 26 de enero de 1999, el Instituto de Seguros Sociales Nivel Nacional concedió pensión por vejez al asegurado FRANCISCO A. ARENAS ARAGON c.c. No. 4.038.153, afiliación No. 904038153, 060020378 de la seccional Boyacá, a partir del 1 de febrero de 1999, en cuantía mensual inicial de $1.868.974.

Que en el articulo primero del mencionado acto administrativo, se establece como ingreso base de liquidación la suma de $2.076.638.

Que contra la mencionada resolución , el asegurado interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación , argumentando que el banco central hipotecario desde la fecha en que cumplió los sesenta años de edad, es decir el 17 de marzo de 1998, ha venido cancelando su pensión de jubilación, motivo por el cual solicita le sea reconocido el valor del retroactivo de su pensión u en consecuencia se gire al B.C .H.

Que con el objeto de resolver el recurso de reposición, se efectuó un estudio exhaustivo del expediente encontrando que el asegurado goza de pensión de jubilación reconocida por el banco central hipotecario a partir del 1 de octubre de 1992.

Que el asegurado reunió los requisitos para acceder a la pensión el 17 de marzo de 1998.

SEGURO SOCIAL
Para Siempre

01688 17 ABR. 2000

Que el Banco central hipotecario en su calidad de patrono, afilió a sus trabajadores al Instituto de Seguros Sociales entidad aseguradora con el fin de que las prestaciones a su cargo fueran subrogadas por el Instituto en la oportunidad que el mismo las reconociera, con la obligación para la entidad patronal de continuar pagando solamente la diferencia existente entre la pensión concedida y la asumida por el Instituto de Seguros Sociales.

Que la Ley concretamente los artículos 259 y 293 del código sustantivo del trabajo y demás normas puestas para el régimen de los empleados oficiales, son claros al establecer que las pensiones estarán a cargo de los patrones hasta tanto el ISS las reconozca, según sus propios reglamentos, quedando a cargo del patrono la diferencia entre la pensión de jubilación y vejez cuando la pensión que ellos reconocieran tenga el carácter de compartida y en todo caso cuando se trate de pensiones del sector oficial.

Que al presentarse una deferencia entre la fecha de causación del derecho y la fecha a partir de la cual el Instituto empieza a cancelar la prestación, y teniendo en cuenta que dicho lapso ha sido cubierto por el patrono realizando el pago efectivo de la pensión al trabajador, con el único fin de evitarle a este un perjuicio, aun cuando según la ley ya había sido relevado de esta obligación , es procedente el reembolso al patrono de los dineros pagados por este concepto girando a su favor el retroactivo causado.

Que el acuerdo 049 de 1990, aprobado por el decreto 758 del mismo año en su articulo 2o. literal b, establece como personas excluídas del seguro de IVM a los trabajadores dependientes que al momento de iniciarse la obligación de asegurarse se encuentre gozando de una pensión de jubilación a cargo de un patrono.

Que por lo enunciado , los aportes efectuados por el asegurado con las empresas por los años comprendidos desde el 04-03-93 en adelante no pueden ser tenidos en cuenta para los efectos de la pensión y en consecuencia es procedente la devolución de los mismos una vez se efectúe la solicitud correspondiente.

Que por las razones de hecho y de derecho expuestas, la resolución impugnada amerita modificación.

SEGURO SOCIAL

RESOLUCION No. 01688 del 17 de abril del 2000

Hoja No.3
ASEGURADO: ARENAS ARAGON FRANCISCO ANTONIO

Que en consecuencia,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Modificar la resolución No. 000352 del 26 de enero de 1999, en orden a conceder la pensión por vejez al asegurado en los siguientes términos y cuantías:

A PARTIR DE	VR. PENSION
17-03-98	$1.158.800
01-01-99	$1.352.320
01-01-00	$1.477.139

La liquidación se realizó con base en 1.551 semanas cotizadas, ingreso base de liquidación de $1.287.556.oo.

PARAGRAFO: El retroactivo originado por la modificación en la fecha de causación de la prestación asciende a la suma de $5.140.219.oo, y se girará en el Banco Central Hipotecario No. patronal 06016200035, en el mes de mayo que se paga en junio del año 2000, a través de la Tesorería del ISS seccional Boyacá.

Contra la presente resolución no procede ningún recurso.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá a los,

LUZ CUBIDES PEÑA
COORDINADORA NACIONAL DE ATENCION AL PENSIONADO

NOTA: En caso de que la presente resolución no sea notificada personalmente al interesado, se notificará mediante edicto que se fijará el ---------- y se desfijará el ---------- en .....

JUN. 01 2000 15 JUN. 2000

OSA